

1501745-05.2021.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... em delitos patrimoniais e possui condenação pela prática de tráfico de drogas. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Considerando-se o lapso temporal em que os réus responderam presos por esse processo, não se verifica tempo suficiente à progressão de regime.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos-SP - cep 14783-195

1501745-05.2021.8.26.0066 - lauda

CONCLUSÃO: Em 04 de agosto de 2022 faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Luciano de Oliveira Silva.

SENTENÇA

Processo nº:

1501745-05.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CAROLINA SILVA e outro

Vistos.

ANA CAROLINA SILVA e DAVI ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII e artigo 158, § 1º, c/c artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 00h01, na Av. 43, n. 01500, entre as ruas 34 e 36, Melo, Barretos/SP, os réus, em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça e violência, exercidas pelo uso de arma branca, a quantia de R\$ 1.830,00 (mil, oitocentos e trinta reais), dois aparelhos de celular, marcas Samsung e Motorola, e um veículo Jeep/Renegade, 1.8AT, ano 2018, placa FVT-1749, pertencentes à vítima Osvaldo Pereira da Silva, que teve sua liberdade restringida, uma vez que os réus o mantiveram em poder deles. Acrescentou a denúncia que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, ANA CAROLINA e DAVI constrangeram a vítima, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, a ir ao banco e sacar a quantia de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Narrou a inicial

acusatória que a ré, já com o intuito de praticar os crimes acima descritos, marcou programa sexual com a vítima, com quem se encontrou em um bar. Quando entrou em seu veículo, o réu foi junto enquanto a ré dizia a Osvaldo que se tratava de um amigo que desceria em outro local. Já no interior do automóvel, DAVI sacou a faca e, mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R\$ 1.830,00 (mil, oitocentos e trinta reais) que a vítima tinha em sua carteira e, na sequência, obrigaram-no a ir até a agência da Caixa Econômica Federal, situada na Av. 43 da cidade de Barretos, e sacar R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Na agência, a ré o acompanhou, enquanto o réu ficou do lado de fora com a faca, atrás de um muro. Depois de entregar o dinheiro aos réus, a vítima saiu correndo e conseguiu pedir ajuda, enquanto ANA CAROLINA e DAVI se evadiram com o carro, no interior do qual havia dois aparelhos celulares. A polícia logrou encontrar a ré com o veículo em um posto de combustíveis. Na ocasião ela estava conversando com um homem que logrou evadir-se. Em diligências posteriores, apurou-se que se tratava de DAVI o coautor.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/111) e foi recebida em 20 de setembro de 2021, oportunidade em que se decretou a prisão preventiva de DAVI ALVES DE OLIVEIRA (fls. 120/123). Mandado de prisão cumprido às fls. 147/148. Anote-se que, presa em flagrante, a prisão ré ANA CAROLINA foi convertida em preventiva às fls. 50/53, e o mandado de prisão foi cumprido às fls. 80/81. Os réus foram citados (fls. 176 e 178). Defesas preliminares às fls. 184/186 e 189/190. Ratificado o recebimento de denúncia em 14 de janeiro de 2022 (fls. 192/193). Em instrução foram ouvidas a vítima, três testemunhas comuns, três testemunhas de defesa e os réus foram interrogados (fls. 274/275 e 314 – mídia audiovisual). Em memoriais o Ministério Público apontou a condenação dos réus (fls. 314 – mídia audiovisual), enquanto as Defesas pleitearam a improcedência do pedido acusatório, absolvendo-se os réus. No que concerne ao réu DAVI, a defesa requereu, subsidiariamente, o reconhecimento apenas do crime de extorsão e, em se configurando ambos, que se reconheça a figura do crime continuado (fls. 323/342 e 344/354).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade do crime constatou-se pelos boletins de ocorrências (fls. 06/09), laudo pericial de fls. 10/11, auto de exibição e apreensão (fls. 12), relatório de investigações (fls. 102/104) e extratos de fls. 105, além da prova oral colhida.

Perante a Autoridade Policial, a ré ANA CAROLINA SILVA se manteve silente (fls. 05). Em Juízo, afirmou ser usuária de cocaína e maconha. Sobre os fatos, disse que encontrou a vítima em um bar na Av. 43, local em que estava com um amigo, João. Foi fazer um programa com Osvaldo, com quem passou a noite toda, com ele, inclusive, comprando drogas para ela. Já chegando na parte da manhã, asseverou que a vítima não quis pagar e, por isso, praticou o roubo. Negou qualquer participação de DAVI. Disse que quem a acompanhou até o posto e no carro foi seu amigo João, que morava nos predinhos, conquanto não saiba precisar o endereço. João estava junto até antes do momento que foram ao banco, depois disso estava sozinha. Sobre os demais fatos imputados na denúncia, asseverou que ocorreram da maneira que foi narrada na denúncia. Disse que chegou a falar para o réu que se ele não desse o dinheiro "ia pegar ele" (sic). Não tinha uma faca. Afirmou que não houve nenhum outro dinheiro subtraído além do sacado no banco, uma vez que a vítima comprou drogas. Afirmou que João é homossexual. Ligou para o réu e disse que havia feito besteira. Encontraram-se em um posto e, logo em seguida, a polícia chegou. (fls. 314 – mídia audiovisual).

O réu DAVI ALVES DE OLIVEIRA perante a Autoridade Policial disse que é ex-namorado da ré e que haviam terminado o relacionamento há 15 (quinze) dias. Na data dos fatos, afirmou que estava em sua residência e que não foi em nenhuma festa de aniversário naquela semana. Contou que não conhece a vítima e que sempre anda com

seu canivete na cintura, em função de seu trabalho, de borracheiro. Encontrou-se com ANA CAROLINA apenas no posto, ocasião em que estava abastecendo seu veículo junto com seu filho, uma vez que a reconheceu quando ela parou atrás de seu carro e abaixou os vidros em um veículo diferente. Disse que chegou a perguntar de quem era o automóvel, mas a ré não respondeu. Ela teria pedido para ele abastecer o carro que estava com ela, mas o acusado não tinha dinheiro. Não recebeu nada de ANA CAROLINA no posto e possui apenas o número de celular dela registrado (fls. 95/96). Em Juízo, negou a autoria dos fatos narrados na denúncia. Contou que a ré havia pedido ajuda, para ele ir até um posto pois ela cometera um erro. Foi até lá com o intuito de devolver o veículo, mas, quando desceu de seu carro e foi até o que ela estava a polícia chegou e ANA CAROLINA empreendeu fuga. Depois de abastecer, foi até sua casa pegar seu celular e, depois, foi até a casa da ré por receio do que poderia acontecer com ela. Foi por isso que acharam que ele estava envolvido. Já não estavam juntos quando os fatos ocorreram. Não conhecia a vítima. No dia dos fatos, estava com as crianças e iria entregá-las à ré. (fls. 314 - mídia audiovisual).

A vítima Osvaldo Pereira da Silva Filho disse que tinha combinado de sair com a ré e foram para a casa dela, deixando o carro aberto na rua. Quando voltaram, depararam-se com o réu que os fizeram de vítima e os levaram para um canavial com uma faca no pescoço. Levou o dinheiro que possuía, obrigou-o a fazer um saque e levou seus celulares até que conseguiu fugir e pedir ajuda. Não tinha um relacionamento com a ré. Encontrou-a em uma distribuidora de bebidas e iriam sair juntos, mas antes foram até a casa dela. Quando saiu de lá, já havia um rapaz dentro do seu carro que ficou aberto na rua. Não conhecia nenhum dos réus. Estava muito apavorado. Encontrou a ré por acaso e a convidou para sair. Foi ANA CAROLINA que iniciou a conversa, combinando de sair. O terceiro indivíduo somente ingressou no veículo depois que saíram da casa da ré. No interior do veículo, esse terceiro indivíduo anunciou o roubo, munido de uma faca. ANA CAROLINA foi dirigindo o veículo e a vítima ficou no banco do passageiro. Foram sentido frigorífico, sob ameaças. Ofereceu sacar dinheiro para se ver livre e, então, foram até o banco. Depois de sacar, conseguiu fugir. Foi subtraída uma quantia de mais de mil reais que tinha consigo, além do saque de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além dos dois celulares. Sofreu lesões na cabeça por socos e machucou seu dedo com a faca. ANA CAROLINA falou que o terceiro era um amigo que deveria ser deixado na esquina. Não concordou, mas não teve jeito. Nesse momento foi rendido. Nas imagens da segurança no banco, estava com a ré, mas ela não o estava coagindo. Foi essa terceira pessoa que os obrigou a entrarem na instituição bancária. Quando fugiu, o homem e a ANA CAROLINA saíram em seu veículo. Não recuperou os aparelhos de celular. Afirmou que a terceira pessoa mencionada era DAVI, o réu que estava preso na mesma instituição prisional que a vítima. Na delegacia de polícia não reconheceu DAVI, por estar em choque. Sabe que era ele por ter sido preso, mas não pode afirmar que era ele, uma vez que ficou com medo de olhá-lo no rosto. Não consegue asseverar que a pessoa que foi presa com seu carro era a que estava com ele quando combinaram de sair. No bar, não tinha outro rapaz com a ré. Não chegou a ir a um ponto de venda de drogas. Não se recorda com precisão dos fatos, pois consumiu bebidas alcoólicas e estava muito assustado. Desceu na casa da ré com ela para que avisassem a mãe dela que iriam sair. Nesse meio tempo um homem entrou em seu veículo. Olhou muito vagamente para o rosto dessa pessoa. Quando o assalto foi anunciado, notou que a ré se assustou. Da hora que o assalto foi anunciado até o momento que foram ao banco, passaram-se mais de quarenta minutos. Nesse tempo, o terceiro nada fez contra ANA CAROLINA, apenas a mandava "calar a boca". A ré não fez nada contra a vítima, somente pedia para que o soltassem. Não chegou a ter contato com DAVI no estabelecimento prisional em que se encontram (fls. 314 - mídia audiovisual).

Fabio Aparecido Webel de Oliveira, policial militar e testemunha comum, afirmou que estava a trabalho no dia, a caminho da região dos lagos, quando receberam a informação, via COPOM, de que havia um veículo Renegade em alta velocidade.

Existiam informações de um roubo deste veículo e, por isso, foram até lá. Ao passarem pelo posto de combustíveis Santa Rosa, visualizaram um automóvel da mesma cor e modelo do subtraído, com um indivíduo do lado de fora, conversando com o motorista. Quando a pessoa do lado de fora viu a viatura, deu um toque na motorista que empreendeu fuga, na contramão da Faria Lima. Quase ocorreram várias colisões frontais. O acompanhamento se deu por aproximadamente 30 Km. Avisaram, via rádio, do indivíduo que ficou no posto. Próximo a Colômbia/SP, abordaram o veículo, ocasião em que ANA CAROLINA disse que havia feito um programa e estava com o carro emprestado. Todavia, a vítima narrou que ela o subtraiu, mediante ameaça, na companhia de um comparsa que estava munido de uma faca. A ré não parecia ter utilizado entorpecentes. Passou a informação da pessoa no posto de combustíveis para o delegado do primeiro Distrito Policial da cidade que, através de investigações, chegou à pessoa do réu. Não chegou a ter contato com sua imagem depois dos fatos, mas o réu, presente na audiência, possui compleição física semelhante à pessoa que estava no posto. Ficou sabendo que os celulares da vítima foram apreendidos com o réu. Localizaram a ré com o veículo logo pela manhã, poucas horas depois do roubo. Não se recordou se passou, em seu depoimento perante a Autoridade Policial, as características da pessoa que estava no posto, mas, lembra-se de tê-las passado via celular para o delegado de polícia. Durante a audiência, via apenas o réu do pescoço para cima. ANA CAROLINA disse que estava sozinha no posto naquele dia (fls. 274/275 - mídia audiovisual).

A testemunha comum Hilton de Moura Garcia Júnior, policial militar, prestou depoimento no mesmo sentido de seu companheiro Fabio Aparecido. Questionado, recorda-se que, na oportunidade em que ANA CAROLINA foi presa, ela teria dito apenas que falaria em momento oportuno. Não a conhecia. Logo em seguida, conduziram a ré e o veículo até a Delegacia de Polícia, onde tiveram contato com a vítima, que lhes narrou os acontecimentos. Durante a madrugada, disse ele, que encontrou a ré que lhe ofereceu um programa sexual. Ele aceitou e ambos entraram em um veículo. Logo em seguida, ANA CAROLINA teria oferecido carona a um terceiro, que entrou no automóvel, de posse de uma faca. Esse terceiro ameaçou a vítima de morte e subtraiu uma quantia que estava na carteira dele. Permaneceram com a vítima até que o banco fosse aberto, para que sacassem mais R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), logo pela manhã. A vítima foi abandonada em frente ao banco, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada. Não participou da prisão do corréu DAVI. Tomou conhecimento apenas posteriormente. A pessoa visualizada no posto de combustíveis estava em pé ao lado do carro, aparentando estar a pé. Não teve acesso aos trabalhos efetuados pela polícia civil. Não sabe dizer se os celulares foram ou não encontrados. Questionado pela defesa, indicou que a sala em que prestou depoimento possui apenas uma porta. Não é capaz de afirmar que o corréu DAVI, que aparece na tela, é a mesma que estava no dia dos fatos. Todavia, no dia, ele também estava de camiseta branca e o molde do rosto é bastante parecido. (fls. 274/275 - mídia audiovisual).

Samira Elizama da Silva, irmã da ré, contou que ANA CAROLINA e DAVI tiveram um relacionamento e, na época dos fatos, estavam separados. Questionada, negou os fatos narrados perante a autoridade policial. Contou que, na manhã do dia dos fatos, DAVI apenas levou o menino Gabriel para a casa. Na ocasião, ele não disse nada sobre os fatos. Chegou sim a ir até a delegacia de polícia, mas não disse as coisas daquela maneira. Não chegou a ler o que escreveram, apenas deram para que ela assinasse. No momento que foi ouvida na delegacia, o foi apenas por um escrivão, sem a presença do delegado. Não tinha mais ninguém na sala. Ninguém a pressionou a dar aquela declaração. O escrivão redigiu o que ela foi dizendo, depois saiu da sala e voltou com o documento para ela assinar. Esclareceu que DAVI e ANA CAROLINA tem um filho juntos. Estavam separados há alguns meses. Parecia um fim definitivo. Contou que, na época, sua irmã ANA CAROLINA estava trabalhando no frigorífico. Não sabe dizer que ela já foi processada criminalmente. Recorda-se de ter falado com o escrivão sobre o canivete que DAVI anda, uma vez que ele o utiliza para trabalho. O réu não chegou a mencionar nada sobre o roubo quando foi deixar o filho na casa dela. Não conversou com ANA CAROLINA sobre o roubo, pois sequer a viu

desde então. (fls. 274/275 - mídia audiovisual).

A testemunha de defesa Hemerson Berigo Jovial disse que é cunhado do corréu DAVI. Não teve contato com o acusado no dia dos fatos. Afirmou nada saber a respeito dos fatos. Disse que DAVI trabalha como borracheiro e já trabalhou um tempo com a testemunha, em uma oficina. Nunca ouviu falar de nada relacionado a crimes que envolvessem DAVI. (fls. 274/275 - mídia audiovisual).

Angela Maria de Paula Marconi, testemunha defesa, afirmou que conhece o corréu DAVI desde criança. Com relação aos fatos, afirmou que nunca ficou sabendo de nada e se impressionou com as notícias, pois ambos eram boas pessoas. O que ficou sabendo "no bairro" foi que ANA CAROLINA ligou para DAVI dizendo que tinha feito uma besteira, para se encontrarem em um posto de combustíveis. Na ocasião, a polícia foi atrás dela e ele voltou para casa, desesperado. Só ficou sabendo disso por meio de conhecidos. Sabe que DAVI estava abrindo uma borracharia própria na esquina da casa da testemunha. (fls. 314 - mídia audiovisual).

A testemunha de defesa Maria Luiza Bergame afirmou que conhece os réus, e é vizinha do acusado. Sobre os fatos, narrou que foi a esposa de DAVI quem o envolveu depois de ele tentar ajudar ela. Acerca da dinâmica fática, asseverou que não sabe nada. Apenas testemunhou a pedido da genitora do acusado. (fls. 314 - mídia audiovisual).

O conjunto probatório é bastante robusto para assegurar a autoria do crime a ambos os réus, de acordo com a prova oral, notadamente pelas versões apresentadas pela vítima, pela corré ANA CAROLINA e pelos policiais militares ouvidos em juízo.

Em que pese a pouca clareza demonstrada na linha temporal narrada pela vítima, vários elementos puderam ser extraídos e que traduzem com precisão a autoria na pessoa dos réus.

A vítima narrou que foi a ré ANA CAROLINA quem o abordou em uma loja de bebidas 24 horas, para, após algum tempo de conversa, ele perguntar se ela aceitaria fazer um programa sexual e a acusada concordar.

Ao contrário de irem direto a local adequado aos interesses deles, ANA CAROLINA pediu para que passassem antes na casa da mãe dela. Quando de lá saíram, o corréu já estava no interior do veículo e anunciou o roubo, ameaçando a vítima com uma faca e subtraindo o dinheiro que possuía em sua carteira.

Conquanto a vítima tenha afirmado que a ré se assustou quando o assalto foi anunciado, tem-se que contra ela nenhuma agressão foi levada a efeito. Somente a vítima sofreu com a agressividade do réu, conforme indica o laudo às fls. 10/11. De outra banda, a ação dos réus denota planejamento, com a ré abordando a vítima e a levando ao local adequado para, então, o réu praticar a abordagem.

Desta feita, resta evidente a unidade de desígnios entre os acusados. A um, a ré levou a vítima para o local adequado para que o réu, então, a abordasse. A dois, todas as ameaças e agressões ocorreram contra a vítima apenas, enquanto a acusada dirigia o carro.

Como se não bastasse, foi ANA CAROLINA quem foi com a vítima até o caixa eletrônico para que ele sacasse a quantia de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sempre sob ameaça, direta ou velada.

Ademais, depois de entregar o dinheiro que sacou, a vítima conseguiu fugir e os réus se evadiram do local em seu veículo. Pouco tempo depois, foram encontrados em um posto de combustíveis conversando.

A isso acrescenta-se a confissão parcial da ré ANA CAROLINA, que assumiu o roubo e

a extorsão, mas dizendo que o fez porque a vítima não queria pagar pelo programa sexual contratado.

Portanto, restaram totalmente isoladas nos autos a versão do corréu DAVI e a tentativa de ANA CAROLINA de inocentá-lo.

Consigne-se que as testemunhas de defesa nada acresceram a respeito dos fatos e somente disseram acerca da personalidade do acusado.

Resta, portanto, comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e extorsão.

Com relação ao primeiro, cabíveis as circunstâncias dos incisos II, V e VII, do artigo 157, §2º do Código Penal, tendo em vista o concurso de pessoas, que a vítima teve sua liberdade tolhida por tempo juridicamente relevante, tendo em vista que informou que, desde o momento em que o assalto foi anunciado até a hora que conseguiu fugir depois de sacar o dinheiro, passaram-se mais de 40 (quarenta) minutos; além da grave ameaça exercida se deu com o emprego de arma branca - uma faca.

De igual forma, com relação ao crime de extorsão, presente a causa de aumento do §1º do artigo 158 do Código Penal, considerando o concurso de pessoas.

Em que pese o esforço da zelosa defesa, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, pois, embora o roubo e a extorsão sejam de mesmo gênero - crimes patrimoniais - não são de mesma espécie. A este efeito, colaciona-se recente julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO ORNAMENTADO PELO CONCURSO DE INFRATORES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CONFISSÃO PARCIAL - RECONHECIMENTO - DESFALQUE DE MONTA - LADRÕES QUE INVADIRAM RESIDÊNCIA FAMILIAR, EM INSTANTE DE ABERTURA DE PORTÃO, SUBMETENDO UM CASAL E TRÊS FILHOS A VERDADEIRA TORTURA DURANTE A RAPINA, INCLUSIVE COM AMORDAÇAMENTO E CONFINAMENTO EM SANITÁRIO APÓS EXAURIMENTO DO CRIME, NUMA INVESTIDA PAUTADA PELA VIOLÊNCIA EXACERBADA QUE PERDUROU POR MAIS DE 03 HORAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - RENITÊNCIA - INCULPADO RECEM SAÍDO DO CÁRCERE QUE VOLTOU A DELINQUIR - JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA O ACÚMULO SUCESSIVO NA TERCEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA - RECURSO DESPROVIDO (FATO 01). APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO QUALIFICADA - LADRÕES QUE, DURANTE A RAPINA ORNAMENTADA, OBRIGARAM MORADOR A FAZER TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA CORRENTE DA CORRÉ - JUSTIFICATIVA INVEROSSÍMIL DE VENDA DE VEÍCULO, NÃO PROVADA POR NENHUM DOCUMENTO - NOTÍCIA TRAZIDA POR INVESTIGADORA DE POLÍCIA QUE O FATO NÃO É ISOLADO COM A CORRÉ - JUSTIFICATIVA CONCRETA E RAZOÁVEL PARA CALIBRAGEM DE METADE NA TERCEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA - FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO PARA A CORRÉ LUCINEIDE QUE REPRESENTA BENEVOLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBO E EXTORSÃO - PRECEDENTES DO STJ E DA CÂMARA - REGIME FECHADO POR IMPERATIVO DA NORMA PAR AO CORRÉU VALDIR - INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - CORRÉ QUE TINHA O ABSOLUTO DOMÍNIO DO FATO - DETRAÇÃO DA PENA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, FRENTE À INFORMAÇÃO DE OUTRO CRIME NOUTRA COMARCA E PELO FATO DE ESTAR A RÉ EM PRISÃO DOMICILIAR - RECURSOS DESPROVIDOS (FATO 02 E FATO 03). APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - PROVA INEQUÍVOCA DO ANIMUS REM SIBI HABENDI EM ATIVIDADE COMERCIAL INFORMAL DA INTERNET - CORRÉU VINICIUS QUE FEZ USO DE CELULAR ROUBADO PELO PAI E QUE TENTAVA ALIENÁ-LO EM REDE SOCIAL - PRESENÇA DE INÚMEROS BENS ESPÚRIOS NA CASA DIVIDIDA COM O GENITOR QUE NÃO DEIXA MARGEM À DÚVIDA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DA COISA - ASSERTIVA DE DEFICIÊNCIA MENTAL NÃO PROVADA - ATESTADO MÉDICO PARTICULAR DE PEDIATRA INCONCLUSIVO - DEFESA QUE NÃO POSTULOU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL - PENA MÍNIMA - ALTERNATIVA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO FATO 04). (TJSP; Apelação Criminal 1501282-15.2021.8.26.0082; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Boituva - 2ª Vara; Data do

Julgamento: 18/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022)

De igual forma, não há que se falar na ocorrência de apenas algum dos crimes. Isso porque a extorsão se evidencia da entrega do valor sacado aos réus, uma vez que coagida a vítima a fazê-lo. Ao contrário, o carro, os celulares e o valor obtido na carteira da vítima não tiveram a inversão da posse pela entrega da coisa, mas sim pela ação dos réus, que as tomaram mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca.

Logo, uma vez verificada a materialidade do crime e não havendo dúvidas quanto à autoria e tampouco constatada qualquer excludente de ilicitude, a condenação dos réus é de rigor.

Passo a dosar as penas.

ANA CAROLINA SILVA

Artigo 157, §2º, incisos II, V e VII do Código Penal:

Tendo em vista as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, a pena base deve ser fixada no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), conforme fls. 31/33, diante da confissão parcial, ficam compensadas referidas circunstâncias. Na terceira fase, presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, conforme já debatido na fundamentação, a pena deve ser exasperada em 1/2 (metade), tendo em vista a incidência de três causas de aumento, e se torna definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ausentes outras causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando-se a natureza do crime e a reincidência.

Pela quantidade da pena e pela natureza do crime, cometido mediante grave ameaça contra pessoa, não há se falar em substituição da pena corporal ou suspensão de sua execução.

Artigo 158, § 1º do Código Penal:

Tendo em vista as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A reincidência fica compensada com a confissão. Conforme já debatido na fundamentação, presente a causa de aumento do § 1º do artigo 158 do Código Penal, a pena deve ser exasperada em 1/3 (um terço) e se torna definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando-se a natureza do crime e a reincidência.

Pela quantidade da pena e pela natureza do crime, cometido mediante grave ameaça contra pessoa, não há se falar em substituição da pena corporal ou suspensão de sua execução.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas, alcançando 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Poucas as informações acerca da situação financeira da ré, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos

até o momento do seu efetivo pagamento.

DAVI ALVES DE OLIVEIRA

Artigo 157, §2º, incisos II, V e VII:

Tendo em vista as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, conforme já debatido na fundamentação, a pena deve ser exasperada em 1/2 (metade) e se torna definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias- multa, ausentes outras causas de aumento ou diminuição.

Pela quantidade da pena e pela natureza do crime, cometido mediante grave ameaça contra pessoa, não há se falar em substituição da pena corporal ou suspensão de sua execução.

Artigo 158, § 1º do Código Penal:

Tendo em vista as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Conforme já debatido na fundamentação, presente a causa de aumento do §1º do artigo 158 do Código Penal, a pena deve ser exasperada em 1/3 (um terço) e se torna definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Pela quantidade da pena e pela natureza do crime, cometido mediante grave ameaça contra pessoa, não há se falar em substituição da pena corporal ou suspensão de sua execução.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas, alcançando 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando-se a quantidade de pena.

Poucas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para:

a) CONDENAR a ré ANA CAROLINA SILVA, R.G. n. 47062890, filha de Adriana Francisco Silva, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, por infração aos artigos 157, § 2º, incisos II, V e VII, e 158, §1º, combinados com o artigo 69, todos do Código Penal, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação;

b) CONDENAR o réu DAVI ALVES DE OLIVEIRA, R.G. n. 44.568.343-0, filho de Antonio Carlos Batista de Oliveira e Rosangela Maria Alves, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, por infração aos artigos 157, § 2º, incisos II, V e VII, e 158, §1º, combinados com o artigo 69, todos do Código Penal, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação;

Denego aos réus o direito de recorrer em liberdade por esse processo, persistentes os requisitos que ensejaram a prisão preventiva, tendo respondido presos aos autos, notadamente para garantia da ordem pública, tendo em vista a natureza e as circunstâncias do delito. ANA CAROLINA aliás é multirreincidente em delitos patrimoniais e possui condenação pela prática de tráfico de drogas. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Considerando-se o lapso temporal em que os réus responderam presos por esse processo, não se verifica tempo suficiente à progressão de regime.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, complementando-se as guias de recolhimento. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Quanto ao veículo apreendido, verifica-se que foi devolvido à vítima (fls. 12).

Condeno os acusados, solidariamente, a restituírem à vítima a quantia de R\$ 3.030,00 (três mil e trinta reais), consistentes nos valores subtraídos, em sua carteira e da conta bancária, além do valor dos celulares subtraídos que, conquanto ausente nos autos o auto de avaliação, as marcas e modelos constam às fls. 89/93.

Condeno-os, ainda, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, apenas com relação a corré ANA CAROLINA SILVA o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, uma vez que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P. I. C.

Barretos, 22 de agosto de 2022.

Juiz de Direito: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA